

3. 압류재산 공매보류 물건 관리 부적정

- 「압류재산매각업무요강」 제37조(공매의 중지) 제3항¹⁾에 따르면 체납처분 집행정지·체납액 일부납부 등의 경우 공매 진행을 일시적으로 보류할 수 있고, 그 보류 사유가 해소된 경우 공매를 속행하도록 되어 있으며
 - 「같은 요강」 제91조(협의사항)에 따르면 필요한 경우 해당 관서의 장과 협의하여 공매 처리하여야 한다고 되어 있음
 - 또한, 장기간 공매 보류 중인 물건에 대해서는 정기적으로 분기별 1회 (매 분기말 10일 이내) 압류등기 말소 여부나 체납세액 유무를 확인하는 방법으로 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 점검하고
 - 그 결과에 따라 위임관서와 공매 속행 여부 협의 후 공매에 착수하거나 공매를 해제함으로써 장기보류(협의) 물건을 해소하여야 함²⁾

1) 제37조(공매의 중지)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 관서의 장이 「공매(수의계약) 대행 일시중지(보류) 요구서」에 따라 공매 일시중지(보류)를 요구한 경우에는 제1항에 준하여 즉시 공매를 일시중지(보류)하고 그 사실을 관서의 장에게 통보하여야 한다.

1. 「행정소송법」제23조(집행정지)에 따라 법원이 체납처분에 대한 집행정지의 결정을 한 경우
2. 법 제85조의2(체납처분유예)에 따라 체납처분을 유예한 경우
3. 법 제50조(제3자의 소유권 주장)에 따라 제3자가 압류재산의 소유권을 주장하고 반환을 청구한 경우
4. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」제44조(다른 절차의 중지명령 등) 제1항에 따라 법원이 체납처분의 중지를 명한 때와 동법 제58조(다른 절차의 중지 등)로 체납처분이 중지된 경우
5. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제140조(벌금·조세 등의 감면)에 따라 정리계획에서 징수유예 또는 환가의 유예가 인가된 경우
6. 체납자 및 이해관계자로부터 공매절차에 대한 이의신청·심사청구 또는 심판청구가 있는 경우
7. 체납액 일부납부, 체납액 납부약속 등으로 공매를 일시적으로 유보하는 경우
8. 그 밖에 재산의 훼손, 멸실 등 공매를 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우

- 2) 「압류재산 매각대행업무 편람(2012)」 43쪽에 따르면 장기보류(협의) 물건의 해소를 위해 ‘보류물건 해소의 날’을 지정 및 운용하도록 되어 있고, 매분기별 1회(매 분기말 10일 이내) 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 조회하도록 되어 있음

□ 그런데, 감사대상 기간(2016. 10. 1. ~ 2017. 9. 30.) 동안 충북 지역본부에서 압류재산 공매를 보류한 물건 현황을 점검한 결과

가. 공매보류사유 해소 여부 확인 불철저

□ 체납자 000 소유 압류재산(청주세무서 XXXX-XXXXX-XXX)은 2014. 2. 13. 공매보류(체납자 사망 협의) 후 감사일 현재까지 공매보류 사유 해소 여부를 조회하지 않는 등

- [표 2]와 같이 244건의 물건 상태를 공매보류(협의)로 등록한 후 공매보류(협의)사유 해소 여부를 조회한 이력이 전혀 없는 사례가 157건, 공매 보류(협의)사유 해소 여부를 조회한지 300일 이상 경과한 사례도 80건이 있는 것으로 확인됨

[표 2] 공매 보류사유 해소 여부 조회 후 기간 경과 현황

(단위 : 건)

합계	150일 미만	200일 미만	300일 이상	조회이력 없음
“ 기재 생략 ”				

나. 공매 해제 및 체납처분비 청구 불철저

□ 체납자 000 소유 압류재산(서원구청 XXXX-XXXXX-XXX)은 2015. 5. 6. 체납액 일부납부로 공매를 중지한 후 2016. 10. 18. 체납액 완납으로 압류가 해제되었음에도 1년 7일이 경과한 2017. 10. 25. 공매대행을 해제한 것으로 확인되는 등

- [표 3]과 같이 총 16건의 재산은 공매대행 해제 대상인데도 짧게는 30일, 길게는 1년 7일이 지나도록 공매해제하지 않았고 체납처분비 6,535천 원(공매행정비 4,716천 원, 해제수수료 1,819천 원)도 장기간 청구하지 아니한 사실이 있음

[표 3] 공매 미해제 및 체납처분비 미청구 현황

(단위 : 일, 천 원)

구 분	위임기관	관리번호	체납자	압류해제일	경과일수	체납 처분비
--------	------	------	-----	-------	------	-----------

“ 기재 생략 ”

< 조치할 사항 >

- ◇ 충북지역본부장은 장기간 공매 보류(협의) 중인 물건(244건)에 대하여 보류(협의) 사유가 해소되었는지 여부를 점검하고
 - 압류가 말소된 16건의 재산에 대해서는 신속히 공매대행을 해제 하고 체납처분비 6,535천 원을 위임관서에 청구하여 회수 하는 등 관련 업무를 철저히 하고 위 관련자 팀장 ○○○○ 등 4명에게 주의를 촉구하시기 바람. (시정)